

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 2 moharem 1411 – 24 juillet 1990

133^e année

N° 49

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**CODE
DES DROITS REELS**

1990

Lois

Loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie	975
Loi n° 90-63 du 24 juillet 1990 portant ratification de la résolution d'amendement de la constitution de l'organisation mondiale de la santé	977
Loi n° 90-64 du 24 juillet 1990 portant ratification d'une convention de prêt conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères et de la garantie de cette convention par la République tunisienne	977
Loi n° 90-65 du 24 juillet 1990 portant ratification de la convention de coopération économique et technique conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République irakienne	977
Loi n° 90-66 du 24 juillet 1990 portant ratification de l'acte constitutif du centre international pour le génie génétique et la biotechnologie	978
Loi n° 90-67 du 24 juillet 1990 portant ratification de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes	978
Loi n° 90-68 du 24 juillet 1990 portant ratification de l'accord de siège entre le gouvernement de la République tunisienne et l'agence arabe de l'énergie atomique	978
Loi n° 90-69 du 24 juillet 1990 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Abou Dhabi le 15 mars 1990 entre la République tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relatif au projet de l'autoroute Hammamet-M'saken	978
Loi n° 90-70 du 24 juillet 1990 amendant la loi n° 88-84 du 16 juillet 1988 portant coordination des droits des personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurances-vieillesse, invalidité et décès	978
Loi n° 90-71 du 24 juillet 1990 modifiant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif	979

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 13 juillet 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe	980
--	-----

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 18 juillet 1990 portant délégation de signature	980
---	-----

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service.....	980
Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juillet 1990 relatif au transfert du siège de la commune de Nefza gouvernorat de Béja	981

Ministère de l'Economie et des Finances

Nomination d'un sous-directeur.....	981
Nomination d'un chef de service.....	981
Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 13 juillet 1990 portant ouverture et organisation d'un concours sur titres pour le recrutement de contrôleurs des douanes	981
Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 13 juillet 1990 portant institution d'une concession d'exploitation de substance minérales de 2 ^{ème} groupe dite « concession yasmin »	982
Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 18 juillet 1990 portant fixation des prix de vente du sucre	982
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie « El Fouledh »	983

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990 modifiant le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978 relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein-temps	983
Décrets n° 90-1201 à 1205 du 13 juillet 1990 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé	984

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 90-1206 du 13 juillet 1990 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine à cité Haffara à Sfax.....	985
--	-----

Ministère du Transport

Nomination des membres du conseil médical de l'aéronautique civile	986
--	-----

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 13 juillet 1990 fixant les règles d'attribution de gestion des bureaux, centres et agences commerciales relevant du ministère des communications.....	986
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un administrateur représentant le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population	987
---	-----

Ministère des Affaires Sociales

Attribution de la médaille de travail	987
---	-----

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 18 juillet 1990 portant délégation de signature	988
--	-----

Loi N° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie (1).

Au Nom du Peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

L'AGENCE POUR LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE

CHAPITRE I

NATURE ET ATTRIBUTIONS

Article 1 : L'agence pour la Maîtrise de l'Energie est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Elle est placée sous la tutelle du Ministère chargé de l'Energie. Son siège est fixé à Tunis.

L'organisation administrative et financière de l'Agence et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Article 2 : L'Agence pour la Maîtrise de l'Energie a pour mission de mettre en oeuvre la politique de l'Etat dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et ce, par l'étude, la conception, la promotion et la coordination des programmes dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie.

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie est notamment chargée de :

- mener les études relatives à l'analyse de la demande en énergie, à l'évaluation et la programmation des actions de maîtrise de l'énergie et plus généralement toutes études rentrant dans le cadre de ses attributions ;
- instruire les projets d'investissement sollicitant le bénéfice des mesures d'encouragement prévues par la présente loi et visant l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables et de la géothermie et ce, préalablement à leur réalisation ;
- gérer les audits énergétiques obligatoires et périodiques et agréer les experts en vue de procéder à ces audits ;
- instruire les projets grands consommateurs d'énergie assujettis à l'obligation de la consultation préalable ;
- collaborer avec les organismes nationaux concernés pour l'établissement des normes d'efficacité énergétique des équipements et matériels consommant de l'énergie, ainsi que des produits concourant à l'économie d'énergie ;

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 1990.

- attester l'efficacité énergétique pour les équipements et matériels consommant de l'énergie ou relatifs aux énergies renouvelables et à la géothermie, ainsi que pour les produits concourant à l'économie d'énergie et ce, en vue de bénéficier des avantages prévus par la présente loi ;

- participer au développement technique et scientifique dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

- promouvoir et réaliser les projets de démonstration des techniques et procédés dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie et ce pour l'administration centrale, les collectivités publiques locales ou autres ;

- promouvoir les actions de formation dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie, en collaboration avec les organismes nationaux concernés ;

- mener des campagnes de sensibilisation destinées aux utilisateurs de l'énergie ;

CHAPITRE II

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENERGIE

Article 3 : Il est créé auprès de l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie un Observatoire National de l'Energie.

Article 4 : L'Observatoire National de l'Energie a pour mission de centraliser, de traiter et de diffuser les données et informations statistiques relatives au secteur de l'énergie et ce notamment par :

- la conception, l'orientation et la coordination des travaux relatifs à la collecte des données statistiques se rapportant à la production, à la transformation, à la distribution et à la consommation de l'énergie ;
- la conception, la mise en place et la gestion de bases de données relatives au secteur énergétique ;
- l'élaboration des bilans énergétiques du pays et plus généralement le traitement des données et informations statistiques dans le domaine énergétique ;
- la publication et la diffusion des statistiques relatives au secteur de l'énergie ;
- la réalisation d'études statistiques concernant le secteur de l'énergie et ce en collaboration avec les organismes concernés.

Article 5 : Les établissements et organismes produisant, transformant, transportant, distribuant ou consommant de l'énergie sous toutes ses formes, sont tenus de répondre aux enquêtes statistiques engagées par les agents de l'Observatoire National de l'Energie ou toute personne dûment habilitée à procéder à de telles enquêtes et de leur faciliter la tâche.

Article 6 : Les informations et données statistiques sont recueillies à titre confidentiel et ne peuvent en aucun cas servir pour une finalité autre que celle correspondant aux attributions de l'Observatoire National de l'Energie.

Les agents dûment habilités à procéder aux enquêtes sont tenus aux règles du secret professionnel.

TITRE II

LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE

Article 7 : La maîtrise de l'énergie couvre selon la présente loi l'ensemble des mesures prises et actions mises en oeuvre en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie et pour le développement des énergies renouvelables et de la géothermie.

Les actions de maîtrise de l'énergie éligibles aux mesures d'encouragement prévues par la présente loi sont fixées par décret.

Article 8 : Les établissements grands consommateurs d'énergie sont assujettis à l'audit énergétique obligatoire et périodique de leurs installations à effectuer par un expert dûment agréé par l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie.

Les établissements concernés, la nature et la périodicité de l'audit, ainsi que les conditions d'agrément des experts en audit énergétique sont fixés par décret.

Article 9 : La réalisation de nouveaux projets ou l'extension d'établissements grands consommateurs d'énergie sont soumis à une consultation obligatoire et préalable de l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie.

Les catégories de projets et d'établissements assujettis à cette consultation, ainsi que les conditions de son exercice sont fixées par décret.

Article 10 : Pour bénéficier des mesures d'encouragement prévues aux articles 12, 13 et 14 de la présente loi, les entreprises et organismes se proposant de réaliser des investissements ou des projets dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie, doivent au préalable, obtenir une décision d'octroi d'avantages délivrée par l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie après accord de son Conseil d'Administration.

Article 11 : Pour bénéficier des avantages prévus à l'Article 15 de la présente loi, les établissements et organismes se proposant d'importer ou d'acquérir localement des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisant les énergies renouvelables ou la géothermie, doivent obtenir une attestation délivrée par l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie précisant la liste des équipements, matériels et produits éligibles aux dits avantages.

TITRE III

MESURES D'ENCOURAGEMENT

CHAPITRE I

AIDES FINANCIERES DIRECTES

Article 12 : Tout établissement réalisant un audit énergétique dans le cadre de la réglementation en vigueur, bénéficie d'une aide financière directe à servir dans le cadre d'un Contrat-Programme à conclure avec l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie et consignant le plan d'actions à réaliser visant l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Cette aide ne peut dépasser 50 % du coût de l'audit dans la limite d'un montant maximum fixé par décret.

Article 13 : Les établissements et organismes réalisant des projets de démonstration dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie, peuvent bénéficier d'une aide financière directe ne dépassant pas 50 % du coût du projet, dans la limite d'un montant maximum fixé par décret.

L'aide aux projets de la démonstration accordée par l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie est servie dans le cadre d'un Contrat-Programme, à raison de 50 % du montant alloué, au commencement de la réalisation du projet de démonstration, et 50 %, à la fin de sa réalisation.

CHAPITRE II

AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERS

Article 14 : Les investissements ou projets visés à l'article 10 de la présente loi bénéficient des avantages suivants :

- Paiement des droits de douane au taux minimum légal de perception et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) au titre des biens d'équipement importés, nécessaires au programme de maîtrise de l'énergie et n'ayant pas de similaires d'efficacité énergétique équivalente, fabriqués localement;

- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) due sur les biens d'équipements nécessaires aux programmes de maîtrise de l'énergie, importés ou acquis localement auprès d'assujetti ;

- Amortissement des biens d'équipement concernés sur une période de trois ans;

- Financement au taux d'intérêt préférentiel accordé aux activités prioritaires.

Article 15 : Les équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans les domaines des énergies renouvelables et de la géothermie, faisant l'objet d'une attestation de l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie, bénéficient des avantages suivants:

- Paiement des droits de douane au taux minimum légal de perception et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) au titre de l'importation des équipements, matériels et produits économiseurs d'énergie ou utilisés dans les domaines des énergies renouvelables et de la géothermie, n'ayant pas de similaires d'efficacité énergétique équivalente, fabriqués localement;

- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) au titre de l'importation et de l'acquisition locale auprès d'assujettis de ces équipements, matériels et produits.

La liste des équipements, matériels et produits éligibles aux avantages prévus au présent article et à l'article précédent est fixée par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.

TITRE IV

CONTROLE ET SANCTIONS

Article 16 : Les projets d'investissement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de la géothermie, ainsi que les projets de démonstration, éligibles aux mesures d'encouragement prévues par la présente loi, doivent faire l'objet d'un contrat-programme à conclure entre l'Agence pour la Maîtrise de l'Energie et l'établissement bénéficiaire. Ledit contrat-programme doit notamment mentionner les objectifs du programme de maîtrise de l'énergie, les moyens nécessaires pour sa réalisation et les mesures d'encouragement accordées conformément à la présente loi.

Article 17 : L'Agence pour la Maîtrise de l'Energie assure le contrôle et le suivi des audits énergétiques, des contrats-programmes et des actions bénéficiant des aides financières directes et avantages prévus par la présente loi. Le contrôle est effectué par ses propres agents ou par des experts

dûment habilités à exécuter la mission en question, désignés par l'Agence .

Article 18 : Toute infraction aux dispositions de l'Article 8 de la présente loi, est passible d'une amende de 1000 à 10 000 dinars.

Article 19 : Les établissements poursuivis ou condamnés dans les conditions de l'article précédent demeurent soumis à l'obligation de l'audit énergétique périodique qu'ils doivent engager dans un délai ne pouvant dépasser les six mois à partir de la date de mise en demeure adressée par l'Agence.

Passé ce délai, l'Agence désigne d'office un expert pour réaliser l'audit aux frais de l'établissement défaillant.

Article 20 : Les établissements bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou qui ont fait l'objet d'un jugement définitif sont déchus partiellement ou totalement desdits avantages après leur audition par l'Agence de Maîtrise de l'Energie. La décision prononçant la déchéance est prise et notifiée à l'établissement concerné selon les mêmes formes et procédures relatives à la décision d'octroi d'avantages.

Article 21 : Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par les experts ou agents assermentés, dûment habilités à cet effet et désignés par l'Agence .

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 : L'Agence de la Maîtrise de l'Energie bénéficie du paiement des droits de douane au taux minimum légal de perception et ce pour l'acquisition d'équipements, matériels et produits nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Elle bénéficie en outre, des avantages fiscaux suivants :

- enregistrement au droit fixe de tout contrat conclu avec des tiers ;
- exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) dûe sur les travaux et prestations de service qui sont effectués par ou pour elle,
- exonération de toutes taxes portant sur ses recettes .

Article 23 : Les créances de l'Agence bénéficient du privilège général du trésor.

Le recouvrement des créances de toute nature de l'Agence est poursuivi au moyen d'états de liquidation délivrés conformément à la législation en vigueur. Ces états de liquidation sont dressés par le Président Directeur Général de l'Agence et rendus exécutoires par le Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 24 : Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, et tous les articles du décret-loi n° 85-8 ratifié par la loi n° 85-92, à l'exception de l'article premier portant création de l'Agence. Toutefois, les textes pris en application dudit décret-loi et qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat .

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 90-63 du 24 juillet 1990 portant ratification de la résolution d'amendement de la constitution de l'organisation mondiale de la santé (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Est ratifiée la résolution de l'assemblée de l'organisation mondiale de la santé numéro 39-6 du 12 mai 1986, annexée à la présente loi et portant amendement des articles 24 et 25 de la constitution de la dite organisation.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 1990.

Loi n° 90-64 du 24 juillet 1990 portant ratification d'une convention de prêt conclue entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères et de la garantie de cette convention par la République tunisienne (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier . — Sont ratifiées, la convention de prêt conclue à Tunis le 18 décembre 1989 entre la société tunisienne de l'air et un groupe de banques étrangères et la garantie de cette convention par la République tunisienne en date du 22 février 1990, annexées à la présente loi et portant sur un montant de cent deux millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Art. 2. — La convention de prêt visée à l'article premier de la présente loi n'est pas soumise au paiement des droits d'enregistrement, droit de timbre et taxes similaires. Les paiements qui découlent de ladite convention sont exonérés de tous impôts droits et taxes dûs en République tunisienne.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 1990.

Loi n° 90-65 du 24 juillet 1990 portant ratification de la convention de coopération économique et technique conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République irakienne (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 5 avril 1990, entre le gouvernement

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1990.

de la République tunisienne et le gouvernement de la République irakienne et relative à la coopération économique et technique.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 90-66 du 24 juillet 1990 portant ratification de l'acte constitutif du centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Est ratifiée l'acte constitutif du centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, annexé à la présente loi et adopté par la conférence de l'organisation des Nations-Unies pour le développement industriel tenue à Madrid du 8 au 13 septembre 1983.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juillet 1990.

Loi n° 90-67 du 24 juillet 1990 portant ratification de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Est ratifiée la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, annexée à la présente loi et adoptée par l'organisation des Nations Unies à Vienne, le 19 décembre 1988.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1990.

Loi n° 90-68 du 24 juillet 1990 portant ratification de l'accord de siège entre le gouvernement de la République tunisienne et l'agence arabe de l'énergie atomique (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Est ratifiée l'accord de siège, annexé à la présente loi, et conclu à Tunis le 25 avril 1990, entre le gouvernement de la République tunisienne et l'agence arabe de l'énergie atomique.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1990.

Loi n° 90-69 du 24 juillet 1990 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Abou Dhabi le 15 mars 1990 entre la République tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relatif au projet de l'autoroute Hammamet-M'saken (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Est ratifiée l'accord annexé à la présente loi, conclu à Abou Dhabi le 15 mars 1990 entre la République tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social, et relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt de vingt millions de dinars koweïtiens pour la contribution au financement du projet de l'autoroute Hammamet-M'saken.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1990.

Loi n° 90-70 du 24 juillet 1990 amendant la loi n° 88-84 du 16 juillet 1988 portant coordination des droits des personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurance-vieillesse, invalidité et décès (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 88-84 du 16 juillet 1988 portant coordination des droits des

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1990.

personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurance-vieillesse, invalidité et décès, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 8 (nouveau). — Les personnes visées à l'article premier de la présente loi peuvent demander le transfert de leurs cotisations à la dernière caisse d'affiliation. Elles doivent présenter leurs demandes à cet effet dans un délai ne dépassant pas un an à partir de l'âge légal de la retraite, et verser la différence entre les sommes dues au titre de la validation des périodes dans le cadre du dernier régime d'affiliation et les sommes objet du transfert.

Les droits à pension de la personne intéressée sont liquidées selon les règles applicables au régime au profit duquel a eu lieu le transfert.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 90-71 du 24 juillet 1990 modifiant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique . — Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption de la chambre des députés dans sa séance du 17 juillet 1990.

de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif sont abrogées et remplacées comme suit :

Art. 2 (nouveau). — Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel les modalités d'application de la présente loi. Ces statuts particuliers sont pris sous forme de décret.

En ce qui concerne les personnels du corps diplomatique, du corps administratif et technique particulier au ministère des affaires étrangères, du corps enseignant, des corps supérieurs des services extérieurs de l'administration régionale, du corps des services actifs de la douane, du corps des services actifs des forêts, du corps du contrôle général des services publics relevant du Premier ministère, du corps du contrôle général des finances relevant du ministère de l'économie et des finances, du corps médical et juxtamédical, du corps des contrôleurs des règlements municipaux, des corps techniques et du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance, leurs statuts particuliers peuvent déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas à la nature des fonctions de ces agents.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juillet 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

EXAMEN

Arrêté du premier ministre du 13 juillet 1990, portant ouverture, d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe aura lieu à Tunis, le 4 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre de postes offerts est de six (6).

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen sus-visé sera close le 4 septembre 1990.

Tunis, le 13 juillet 1990

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE LA JUSTICE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la justice du 18 juillet 1990 portant délégation de signature.

Le ministre de la justice ;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 90-714 du 3 mai 1990 portant nomination de monsieur Abid Bechraoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la justice à compter du 1^{er} avril 1990.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Abid Bechraoui, chef de cabinet du ministre de la justice, est habilité à signer par délégation du ministre de la justice tous les actes entrant dans le cadre des ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} avril 1990 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 juillet 1990.

Le ministre de la justice
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 90-1197 du 13 juillet 1990.

Monsieur Fethi Ben Othman, architecte principal est chargé des fonctions de chef de service des affaires urbaines et de construction à la sous-direction des services techniques à la commune de Ben Arous.

TRANSFERT DU SIEGE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juillet 1990, relatif au transfert du siège de la commune de Nefza, gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'intérieur.

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 5;

Vu le décret du 25 avril 1957, portant création de la commune de Nefza;

Vu, la délibération du conseil municipal de Nefza en date du 28 février 1990;

Arrête :

Article premier. — La commune de Nefza est autorisée à transférer son siège sis à l'avenue de la République à son nouveau siège à l'avenue Habib Bourguiba.

Art. 2. — Le président de la commune de Nefza est chargé de l'exécution de cet arrêté dès sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 13 juillet 1990

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 90-1198 du 13 juillet 1990.

Monsieur Abdelbasset Bourguida, inspecteur des services financiers au ministère de l'économie et des finances est chargé des fonctions de sous-directeur des visas à la paierie générale de Tunisie.

Par décret n° 90-1199 du 13 juillet 1990.

Monsieur Tahar Ben Brahim, inspecteur des services financiers au ministère de l'économie et des finances est chargé des fonctions d'inspecteur régional des bureaux de l'arrondissement des douanes de Kasserine avec rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 13 juillet 1990, portant ouverture et organisation d'un concours sur titres pour le recrutement de contrôleurs des douanes.

Le ministre de l'économie et des finances

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988, fixant le statut particulier aux personnels du cadre actif des douanes et notamment ses articles 23, 26 et 63 (paragraphe 1er) tel que complété par le décret n° 90-844 du 24 mai 1990.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres pour le recrutement de (290) contrôleurs des douanes au ministère de l'économie et des finances, aura lieu à Tunis le 17 septembre 1990 et jours suivants.

Art. 2. — Peuvent participer à ce concours les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et remplissant les conditions prévues par l'article 23 du décret sus-visé n° 88-1200 du 27 juin 1988.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-112, du 12 décembre 1983 le concours prévu par l'article 1er du présent arrêté est ouvert aux seuls candidats de sexe masculin.

Art. 4. — Les dossiers de candidature sont examinés par un jury dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre;

Art. 5. — La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances après examen des dossiers par les membres du jury.

Art. 6. — Les candidats, doivent adresser leurs dossiers comportant les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature au grade de contrôleur des douanes, rédigée sur papier libre,
- 2) une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) un extrait de l'Etat civil ou un bulletin de naissance,
- 4) une copie certifiée conforme à l'original, du diplôme permettant au candidat de se présenter au concours,
- 5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours,
- 6) un certificat médical délivré par un médecin assermenté ou un médecin de la santé publique et attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, lui permettant d'exercer sur tout le territoire de la République.

Art. 7. — La date de clôture de la liste des inscriptions au concours sus-visé, est fixée au 23 juillet 1990. Toute candidature parvenue au ministère de l'économie et des finances après la date de la clôture de la liste d'inscription sera obligatoirement rejetée; le cachet de la poste ou l'enregistrement au bureau d'ordre, faisant foi,

Art. 8. — La liste des candidats déclarés définitivement admis dans le grade de contrôleur des douanes, est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

Tunis, le 13 juillet 1990

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

INSTITUTION D'UNE CONCESSION

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 13 juillet 1990, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite «Concession Yasmin».

Le ministre de l'économie et des finances

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 72-23 du 27 avril 1972, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 28 juillet 1971 par l'Etat tunisien d'une part, les sociétés buttes ressources Tunisia Ltd (Buttes) et la société italiana resine Spa (SIR) d'autre part;

Vu la loi n° 73-63 du 19 novembre 1973, ratifiant le décret-loi n° 73-9 du 17 octobre 1973, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention signé le 18 avril 1973 par l'Etat tunisien d'une part et les sociétés Buttes et Sir Med d'autre part portant extension du permis «Cap-Bon-Golfe de Hammamet»;

Vu la loi n° 85-13 du 18 mars 1985, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention signé le 26 avril 1984 entre l'Etat tunisien d'une part, Elf-Aquitaine Tunisie, Canam, Murphy, Samedan et Petrex d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant amendement du décret-loi sus-mentionné; n° 85-9 du 14 septembre 1985;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1972, portant institution du permis «Cap-Bon-Golfe de Hammamet» au profit de Buttes et Sir;

Vu la lettre du 3 août 1972 par laquelle Sir a notifié à l'Etat tunisien la cession de ses droits et obligations à sa filiale «Sir explorationi mediterrane Spa» (Sir Med);

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973, portant extension du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1973, portant autorisation de mutation en cotitularité par Buttes et Sir Med au profit de Canadian Superior et Off-Shore Exploration;

Vu l'arrêté du 16 février 1976, portant 1er renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle par Buttes, Sir Med, Canadian Supérieur et Off-Shore Exploration au profit des Compagnies Altana, Juniper Kerr Mc Gee, Kewanee, Odeco, Peyto, Samedan, Limited Refining et Total;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1979, portant cession totale des intérêts détenus par Altana, Buttes, Juniper, Kerr Mc Gee, Peyto, Off-Shore Exploration et Limited Refining au profit de B.P. ainsi que la cession partielle des intérêts détenus par, Canadian Superior au profit de Tunisia Gulf Exploration et deuxième renouvellement du permis au profit de B.P., Canadian Superior, Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, ODECO, Samedan, SIR MED et Total;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1981, portant cession totale des intérêts détenus par ODECO au profit de CANAM;

Vu l'arrêté du 25 mai 1981, portant troisième renouvellement du permis sus-visé au profit de B.P., Canadian Supérieur, Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, Samedan, SIR MED, Total et Canam;

Vu la lettre du 7 mai 1983 par laquelle les compagnies B.P., Tunisia Gulf Exploration, Kewanee, Total et Canadian Supérieur ont décidé d'abandonner le permis alors que les compagnies Elf Aquitaine Tunisie et Murphy ont notifié leur intention d'entrer dans ce permis;

Vu l'arrêté du 4 juin 1985, portant quatrième renouvellement du permis sus-visé au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, Murphy, Samedan, Canam et Petrex (anciennement dénommée SIR MED);

Vu l'arrêté du 13 juillet 1985, portant institution de la concession «COSMOS»;

Vu que les sociétés Murphy et Canam ont décidé d'abandonner le permis;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1986, portant cession partielle des intérêts détenus par Elf Aquitaine Tunisie au profit de Shell-Tunirex et cinquième renouvellement de ce permis au profit des sociétés Elf Aquitaine Tunisie, Petrex, Samedan et Shell-Tunirex;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis «Cap-Bon-Golfe de Hammamet» au bénéfice des dispositions du décret-loi sus-mentionné;

Vu la lettre du 1er août 1988 par laquelle la société Petrex cède tous ses droits et obligations dans le permis «Cap Bon Golfe d'Hammamet» au profit de sa société mère AGIP (Africa) Ltd;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988, portant extension d'une année de la période de validité du 5ème renouvellement du permis «Cap Bon Golfe de Hammamet»;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1989, portant extension de six mois de la période de validité du 5ème renouvellement du permis «Cap Bon Golfe d'Hammamet» au profit des sociétés Shell-Tunirex, Elf-Aquitaine Tunisie, Samedan et Agip;

Vu la demande déposée le 9 mai 1989 à la direction générale des mines et enregistrée sous les numéros 583, 263 à 583, 286 inclus demande par laquelle les Compagnies AGIP (Africa Ltd, Elf-Aquitaine Tunisie, Samedan ont sollicité l'octroi d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Yasmin», s'étendant sur vingt quatre (24) périmètres élémentaires soit quatre vingt seize (96) kilomètres carrés;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie en vertu duquel il résulte que les travaux des titulaires ont démontré l'existence dans les limites du périmètre sollicité d'un gisement exploitable d'hydrocarbures;

Arrête :

Article premier. — Est instituée une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Yasmin» au profit des sociétés AGIP (Africa), Elf-Aquitaine Tunisie, et Samedan.

Les taux d'intérêt au sein de cette concession sont comme suit :

AGIP (AFRICA)	: 41,66 %
SAMEDAN	: 41,66 %
Elf-Aquitaine Tunisie	: 16,68 %

Art. 2. — Cette concession s'étend sur 24 périmètres élémentaires soit (96) quatre vingt seize kilomètres carrés et est délimitée par les coordonnées suivantes conformément au décret du 1er janvier 1953 sus-visé.

Sommets	N° de repères
1	452-750
2	460-750
3	460-744
4	458-744
5	458-742
6	456-742
7	456-740
8	448-740
9	448-746
10	450-746
11	450-748
12	452-748
13/1	452-750

Art. 3. — La concession d'exploitation Yasmin est accordée pour une période de 30 années à compter du 1er janvier de l'année qui suit la publication du présent arrêté.

Tunis, le 13 juillet 1990

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

PRIX DE VENTE DU SUCRE

Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 18 juillet 1990, portant fixation des prix de vente du sucre.

Le ministre de l'économie et des finances

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;

Vu l'arrêté du 11 novembre 1989, fixant les prix de vente du sucre;

Arrête :

Article premier. — A compter du 13 juillet 1990 les prix de vente du kilogramme de sucre sont fixés aux différents stades de la commercialisation comme suit :

Désignation	prix de vente producteur	prix de vente de gros	prix de vente de détail
Sucre blanc en poudre	376 mil	382 mil	400 mil
Sucre blanc en morceaux	490 mil	510 mil	560 mil

Art. 2. — A compter du 13 juillet 1990 à zéro heure les producteurs du sucre, les commerçants grossistes et détaillants ou tout autre détenteur sont tenus de souscrire la déclaration de stock de ce produit en leur possession ou en cours de transport à leurs adresses.

Cette déclaration établie en double exemplaires doit être déposée dans un délai de 72 heures à la recette des finances de leur circonscription ou à défaut au poste de police ou de la garde nationale la plus proche du lieu de leur exploitation.

Art. 3. — Les quantités de sucre déclarées donneront lieu au versement dans un délai d'un mois au plus tard, à la caisse du receveur des finances au profit de la caisse générale de compensation, des redevances différentielles résultant de l'application des nouveaux tarifs.

Art. 4. — La première livraison du sucre aux grossistes et détaillants ne sera faite qu'au vue de la décharge de la déclaration de stock.

Art. 5. — Les agents du contrôle économique, les officiers de police judiciaire et les agents du contrôle relevant du ministère de l'économie et des finances sont autorisés, sans attendre le dépôt de déclaration de détention de stock de sucre à procéder dans les magasins ou tout autre lieu de dépôt aux constatations utiles pour la reconnaissance des stocks. Les mêmes facilités leur seront accordées pour vérifier l'exactitude des déclarations souscrites.

Art. 6. — Les omissions de déclaration, les inexactitudes ou insuffisance affectant les déclarations prescrites ci-dessus donneront lieu à l'application des pénalités prévues par le décret sus-visé

du 28 juin 1945 et par la loi sus-visée n° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et reprimées conformément aux dispositions de la loi n° 70/26 du 19 mai 1970 sus-visée.

Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 18 juillet 1990

Le ministre de l'économie et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 13 juillet 1990.

Monsieur Ali Labiedh, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de sidérurgie «El Fouledh» en remplacement de Monsieur Noureddine Fourati.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

INDEMNITE

Décret n° 90-1200 du 13 juillet 1990, modifiant le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires;

Vu le décret n° 78-966 du 7 novembre 1978, relatif à l'indemnité de non clientèle allouée aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur;
Vu l'avis du ministre de la santé publique;
Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Les dispositions de l'article 1er du décret n° 78-966 du 7 novembre 1978 sus-visé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 1er (nouveau). — Il est alloué aux médecins vétérinaires exerçant à plein temps une indemnité de non clientèle payable mensuellement et à terme échu et fixée conformément au tableau suivant :

Personnels bénéficiaires	Taux mensuel à compter du 1er mai 1990	Taux mensuel à compter du 1er mai 1991	Taux mensuel à compter du 1er mai 1992
Médecin vétérinaire spécialiste principal	556 D	636 D	676 D
Médecin vétérinaire spécialiste	445 D	510 D	545 D
Médecin vétérinaire principal	415 D	480 D	515 D
Médecin vétérinaire	300 D	350 D	385 D

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*

Tunis, le 13 juillet 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 90-1201 du 13 juillet 1990 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Matmat du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-48 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1964 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmat (Ardh Ouled Dhaou) à la délégation de Menzel El Habib en date du 17 janvier 1989 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Menzel El Habib le 30 octobre 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 5 janvier 1990 et le ministre de l'agriculture le 8 juin 1990 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmat (Ardh Ouled Dhaou) à la délégation de Menzel El Habib relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 17 janvier 1989 approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation de Menzel El Habib le 30 octobre 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 5 janvier 1990 et le ministre de l'agriculture le 8 juin 1990 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 juillet 1990.

p. le Président de la République
et par le délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 90-1202 du 13 juillet 1990 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Matmat du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-48 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1964 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le décret n° 75-897 du 12 décembre 1975 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de la terre collective dite « El Mida Wali » et relevant de la collectivité Matmat du gouvernorat de Gabès ;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité Matmat à la délégation de Menzel El Habib en date du 13 décembre 1988 relatif à la rectification de l'attribution de la parcelle n° 24 faisant partie de la terre collective dite « El Mida Wali » approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Menzel El Habib le 30 octobre 1989, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 5 janvier 1990 et le ministre de l'agriculture le 28 mai 1990 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmat à la délégation de Menzel El Habib relatives à la rectification de l'attribution de la parcelle n° 24 faisant partie de la terre collective dite « El Mida Wali » consignées dans son procès-verbal en date du 13 décembre 1988 approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation de Menzel

El Habib le 30 octobre 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 5 janvier 1990 et à l'homologation du ministre de l'agriculture le 28 mai 1990 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 juillet 1990.

p. le Président de la République
et par le délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 90-1203 du 13 juillet 1990 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité El Menchia du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1964 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Menchia (Ardh El H'mam) à la délégation de Souk El Ahad en date du 30 mars 1989 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk El Ahad le 29 mai 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 30 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 6 juin 1990 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Menchia (Ardh El H'mam) à la délégation de Souk El Ahad relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 30 mars 1989 approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation de Souk El Ahad le 29 mai 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 30 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 6 juin 1990 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 juillet 1990.

p. le Président de la République
et par le délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 90-1204 du 13 juillet 1990 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité El Menchia du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1964 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Menchia (Ardh Ain El K'sab) à la délégation de Souk El Ahad en date

du 30 mars 1989 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk El Ahad le 29 mai 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 30 juin 1990 et le ministre de l'agriculture le 6 juin 1990 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Menchia (Ardh Ain El K'sab) à la délégation de Souk El Ahad relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 30 mars 1989 approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation de Souk El Ahad le 29 mai 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 30 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 6 juin 1990 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 juillet 1990.

p. le Président de la République
et par le délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Décret n° 90-1205 du 13 juillet 1990 relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité Ghrib et Sabria du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1964 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 ;

Vu les procès-verbaux de la réunion des conseils de gestion de la collectivité Ghrib et Sabria (Ardh El Faouer 2) à la délégation d'El Faouer en date du 23 octobre 1987 relatif à l'attribution à titre privé de terres collectives approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Faouer le 15 février 1989, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 18 avril 1989 et le ministre de l'agriculture le 6 juin 1990 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ghrib et Sabria (Ardh El Faouer 2) à la délégation d'El Faouer relatives à l'attribution à titre privé de terres collectives et consignées dans son procès-verbal en date du 23 octobre 1987 approuvé par le conseil de tutelle local à la délégation d'El Faouer le 15 février 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 18 avril 1989 et le ministre de l'agriculture le 6 juin 1990 et ce conformément au tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 13 juillet 1990.

p. le Président de la République
et par le délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PERIMETRE D'INTERVENTION FONCIERE

Décret n° 90-1206 du 13 juillet 1990 portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine à cité Haffara à Sfax.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 81-69 du 1^{er} août 1981 portant création de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine ;

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles ;

Vu le décret n° 81-1876 du 30 décembre 1981 portant organisation et fonctionnement de l'agence de réhabilitation et rénovation urbain ;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et du développement régional et de l'agriculture ;

Vu l'avis du conseil municipal de Sfax réuni en date du 27 février 1989 ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est créé dans la zone de Haffara à Sfax un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine « A.R.R.U. » délimité par la ligne brisée fermée de « 1 jusqu'à 23 » indiqué sur le plan annexé au présent décret et défini comme suit :

Point N°	X en mètres	Y en mètres
1	136070,25	79636,00
2	136042,15	79617,00
3	136037,75	79618,25
4	135995,50	79684,80
5	135942,25	79652,20
6	135933,00	79641,00
7	135923,00	79632,00
8	135876,50	79605,50
9	135844,00	79591,20
10	135838,00	79586,20
11	135842,25	79579,60
12	135844,75	79578,60
13	135878,00	79522,00
14	135892,25	79487,30
15	135891,50	79484,50
16	135847,50	79456,25
17	135884,50	79398,00
18	135918,00	79419,80
19	135922,00	79419,80
20	135927,00	79417,80
21	135936,00	79409,60
22	135972,50	79365,75
23	136122,90	79566,50

Art. 2. — Les ministres intéressés et le président du conseil municipal de Sfax sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.
Tunis, le 13 juillet 1990.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du transport du 13 juillet 1990 :

Sont désignés membres du conseil médical de l'aéronautique civile les médecins suivants :

	Membres titulaires	Membres suppléants
Président :	Mohamed Gueddiche (cardiologie)	Mohsen Maalej (pneumologie)
Vice président :	Jalloul Daghfous (pneumologie)	Rachid Mechmeche (cardiologie)
Membres :	Ali Bousnina (cardiologie) Mongi Ben Hamida (neurologie) Amel Ouertani (ophtalmologie) Mohamed Ferjaoui (ORL) Taoufik Nacef (représentant le ministère de la santé publique)	Mohamed Kammoun (dermatologie) Slaheddine Sammoud (neurologie) Saïda Ayed (ophtalmologie) Mohamed Fayala (ORL) Hachemi Garoui (castro enterologie)

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 13 juillet 1990 fixant les règles d'attribution de gestion des bureaux, centres et agences commerciales relevant du ministère des communications.

Le ministre des communications ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981 portant attribution et organisation des directions régionales du ministère du transport et des communications et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels ;

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986 portant organisation du ministère des communications ;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1973 fixant les règles d'attribution de gestion des bureaux et centres des services postaux et financiers tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 1983 ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1973 fixant les règles d'attributions de gestion des centres techniques et des centres spécialisés des télécommunications tel que modifié par l'arrêté du 13 septembre 1983.

Arrête :

Article premier. — La gestion des bureaux, centres et agences commerciales relevant du ministère des communications autres que les bureaux ou centres directeurs, est attribuée après compétition ouverte aux personnels des postes, télégraphes et téléphones remplissant les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. — Peuvent postuler à la gestion des bureaux, centres et agences commerciales sus-visés, les fonctionnaires titulaires des grades correspondant à la classe de l'établissement considéré, et les stagiaires suite à une promotion de grade. Ces derniers ne peuvent postuler qu'à une classe correspondant à leur ancien grade.

Sont également admis à postuler les gestionnaires titulaires et intérimaires en place lorsque l'établissement géré accède à l'issue de la période de gestion réglementaire de trois années à une classe supérieur.

Ne sont pas admis à postuler à la gestion des bureaux, centres et agences commerciales, les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction de 2^{ème} degré.

Un tableau de filières peut être établi toutes les fois qu'une compétition est organisée. Il fixe les grades correspondant aux bureaux centres ou agences commerciales mis en concours.

Art. 3. — Les fonctionnaires ou agents postulant à la gestion d'un bureau, centre ou agence commerciale font l'objet d'une notation spéciale, une liste d'aptitude est établie après avis des commissions administratives paritaires.

Art. 4. — Les candidats postulant à une gestion sont classés par ordre de mérite, à mérite égal dans la même spécialité, les candidats sont départagés par :

- a) L'ancienneté dans le grade correspondant le plus élevé.
- b) L'ancienneté de service.
- c) L'âge.
- d) La situation familiale.

Une priorité peut néanmoins être accordée deux fois pour l'établissement considéré, au gestionnaire titulaire sur place lorsque ce dernier y aura fait preuve au cours de sa gestion de ses bonnes aptitudes. Bénéficie également de cette priorité le gestionnaire sur place titulaire qui ne répond pas aux conditions de grade prévues au tableau de filières.

Le gestionnaire qui aura bénéficié de deux priorités ne pourra plus postuler de nouveau pour le même bureau ou centre ou agence commerciale.

Toutefois, le gestionnaire qui a fait l'objet d'une sanction du 1^{er} degré perd cette priorité lorsqu'il n'est pas le mieux classé pour la gestion de l'établissement en question.

Art. 5. — Les fonctionnaires retenus pour être affectés à la gestion des bureaux, centres ou agences commerciales considérés, sont réputés s'être engagés pour l'assurer pendant une période de trois années consécutives. En cas de désistement ces fonctionnaires seront éliminés de la compétition suivante.

Art. 6. — La gestion est retirée à tout fonctionnaire ayant démerité ou s'étant rendu responsable de faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Elle peut également être retirée à tout

moment, à tout fonctionnaire n'ayant pas fourni la preuve de ses aptitudes à assurer une bonne gestion. Elle peut enfin être retirée à tout gestionnaire ayant encouru une sanction de deuxième degré.

Tout retrait de gestion est effectué après avis du conseil de discipline.

Art. 7. — Toute vacance dans la gestion du bureau, centre ou agence commerciale se produisant au cours des trois années de mandat donne lieu à désignation d'un « intérimaire » pour le reste de la période.

Le gestionnaire intérimaire est choisi selon les critères suivants :

1) Le postulant pour l'établissement considéré le mieux classé lors de la dernière compétition et n'ayant pu obtenir de gestion d'établissement auparavant.

2) A défaut de postulants, parmi les mieux classés de cette même compétition.

3) A défaut de postulants, parmi les fonctionnaires remplissant les conditions pour postuler à la gestion de l'établissement en question.

Dans le cas de désignation d'un intérimaire, en dehors des cas précédemment cités ce dernier ne pourra bénéficier de la priorité du maintien qu'une seule fois.

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions des arrêtés du 18 juillet 1973, du 7 septembre 1983 et du 13 septembre 1983 sus-visés.

Tunis, le 13 juillet 1990.

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 13 juillet 1990 :

Monsieur Mohamed Khouja, sous-directeur à la direction de l'enseignement secondaire, est nommé en qualité d'administrateur représentant le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

MEDAILLE DU TRAVAIL (suite)

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 3 mai 1990 :

La médaille du travail au titre de l'année 1989 est décernée aux personnes suivantes :

COMPAGNIE DES PHOSPHATES DE GAFSA

Echelon «Argent»

Rachida Lahoual
Mansour Fataimia
Kheraief Kraief
Mohamed Salah Feriani
Zohra Majdi

Echelon «Bronze»

Mohamed Tahar Jedaidi
Abdelkader Labidi
Messaoud Bel Khiri
Boubaker Ibrahimi
Mohamed Bououni
Mohamed Lazhar Ben Saâd
Salah Chriti
Mbarek Bou Ouni
Ali Bel Khiri
Habiba Labidi
Mohamed Messai
Ali Ben Jalil

Mohamed Ben Mohamed
 Ali Tababi
 Ahmed Tababi
 Ammar Béji
 Béchir Khélifi
 Bouzaïen Mansour
 Mohamed Chebbi
 Ftima Brahim
 Zina Ben Sghaier
 Soltane Zekri
 Hafnaoui Bouihi
 Ahmed Bou Ouni
 Ammar Ibrahimi
 Teraâ Ben Mohamed
 Abderrahmen Lachkham
 Boubaker Tababi
 Ahmed Ibrahimi
 Abdelhamid Alaïmi
 Abdelhamid Ibrahimi
 Mohamed Salah Radhouani
 Mohamed Saâdi Rehouma
 Mohamed Bekhairia
 Abdesslem Rhimi
 Ammar Ben Amor
 Amara Rahili
 Mohamed Salah Chebbi
 Mohamed Ben Abdallah
 Belgacem Ben Abdelhafidh
 Ammar Attia
 Mohamed Alaïmi
 Belgacem Zagdoud
 Mohamed Ben Abbès
 Mustapha Mohamed Salah
 Naoui Majdi
 Mohamed Fajraoui
 Nasr Othmen
 Mohieddine Ibrahimi
 Belgacem Jomai
 Ahmed Smaoui
 Abdallah Dinari
 Mabrouk Mabrouk
 Mohamed Aid Daboussi
 Abdelaziz Majdi
 Mohamed Ayachi

Fatma Lakhder
 Othmen Gasmi
 Abdelhamid Brahimi
 Rekaya Lakhel
 Mohamed Gouti
 Zohra Ouada
 Oum El Khir Houla
 Chadlya Khatib
 Manoubia Khalfallah
 Zoubeida Seddik
 Saida Houla
 Zaki Rouissi
 Ali Sardouk
 Ali Abbassi
 Ahmed Dinari
 Mohamed Ibrahimi
 Abdellah Tissaoui
 Mohamed Ben Ali
 Midani Majdi
 Mohamed Mongi Mtira
 Mohamed Sghaier
 Larbi Ibrahimi
 Belgacem Fezzani
 Mohamed Jouhri
 Abdallah Yahyaoui
 Mohamed Tarki
 Mohamed Sliman
 Mohamed Ali Brahim
 Mohamed Hechmi Brahimi
 Abbès Nasr
 Jaffel Jaffel
 Hamed Missaoui
 Saâdi Sahbi
 Abdelhamid Messai
 Mohamed Salah Bouaziz
 Mohamed Amidi
 Abdelhamid Touzri
 Ammar Rahili
 Abdelwahed Beba
 Abdelkerim Amani
 Chaâbane Sassi
 Brahim Romdhane
 Brahim Abbassi

(A suivre)

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté de ministre de la jeunesse et de l'enfance du 18 juillet 1990 portant délégation de signature

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance

Vu la loi n° 83-112 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l'état des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'état à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989 portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-483 du 3 mars 1990 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 90-956 du 4 juin 1990 portant nomination de Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour occuper les fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Arrête

Article premier. — Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur

Mohsen Boulehya nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilité à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre des attributions du secrétariat général à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohsen Boulehya est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975;

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 18 juillet 1990.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
HAMMOUDA BEN SLAMA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.